REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

Oggetto: **Accordo Quadro per il "Contratto d'appalto per la fornitura di materiale per le analisi microbiologiche delle acque per i laboratori dell'ARPAS" - CIG: B5F877CF7E Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, cosi come modificato con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 "Adeguamento del Regolamento Organizzativo;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato conferito il ruolo di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con DDG n. 414 del 05/03 /20206 che ha recepito il "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e della relativa appendice recante il "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione", approvati con Delib.G.R. n. 68/15 del 31.12.2025;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione

2026-2028 e dei relativi allegati, nonché il Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, nonché il D.lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l'acquisizione delle forniture in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

PRECISATO che, con Determinazione n. 302/2025 del 03/03/2025, è stata nominata la Responsabile unica del Progetto nella persona della Dott.ssa Lucia Mura, alla quale sono stati attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

ATTESO che, con Determinazione n. 354 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, in data 10/03/2025, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 e s.m.i per la fornitura di materiale per le analisi microbiologiche delle acque per i laboratori dell'ARPAS tramite Accordo Quadro. Importo complessivo a base d'asta Euro 325.000,00+ IVA, CIG B5F877CF7E;

DATO ATTO che, in seguito all'espletamento della gara d'appalto in oggetto, con Determinazione n. 921/2025 adottata dalla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative in data 11/06/2025, la fornitura è stata aggiudicata a favore della società IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L. avente sede legale in Milano, via Guglielmo Silva n. 36, Codice fiscale e partita IVA n. 12032450152, per l'importo complessivo di € 324.942,41 IVA esclusa;

RICHIAMATO il contratto in forma di Accordo Quadro stipulato in data 19.06.2025 con la IDEXX Laboratories Italia Srl, con sede legale in Via G. Silva 36 Milano (MI), P. IVA 12032450152;

ATTESO che con nota prot. interno n. 35840 del 30/07/2026 le Direttrici dei Laboratori di Cagliari e Sassari hanno manifestato alla RUP l'esigenza di inserire nell'elenco dei prodotti di cui all'Accordo Quadro per la fornitura in oggetto un nuovo bene e precisamente: il Kit IDEXX-QC Enterococci, Numero di catalogo: WQC-ENT, Codice articolo: 98-29002-0;

PRECISATO che il suddetto prodotto non era stato previsto né era stato possibile preventivarlo in fase di predisposizione degli atti di gara, in quanto l'esigenza è emersa successivamente. Il kit si rende infatti necessario a seguito della recente decisione dell'Agenzia di estendere l'accreditamento alle analisi microbiologiche delle acque di balneazione, circostanza che ha determinato nuove esigenze operative non prevedibili al momento della definizione del fabbisogno iniziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara qualora si tratti di forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, ove il cambiamento di contraente:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o di interoperabilità con le apparecchiature esistenti o con i servizi già acquistati;
2. comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

ATTESO che nel caso di specie, sono rispettati entrambi i requisiti richiesti dall'art. 120, comma 1, lett.b) del Codice in quanto il cambio di contraente comporterebbe criticità tecniche operative legate alla mancata uniformità dei consumabili per i macchinari e protocolli di analisi microbiologica già in uso presso i laboratori ARPAS, determinando un rallentamento delle attività analitiche e un ingiustificato incremento dei costi procedurali;

VISTI

- La richiesta di quotazione del Kit IDEXX-QC Enterococci, Numero di catalogo: WQC-ENT, Codice articolo: 98-29002-0 inoltrata dal RUP con PEC prot. n.

45515/2026 del 22/09/2026 all'Operatore economico affidatario;

- Il preventivo economico trasmesso dall'Impresa IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L. in data 30/09/2026 (prot. ARPAS N. 46792) che quantifica il prezzo unitario del nuovo bene in € 190,00 al netto dell'IVA di legge;
- la nota prot. interno n. 48551 del 08.10.2026 con la quale la RUP comunica l' esito positivo delle verifiche di competenza ovvero la valutazione di congruità e convenienza economica e dell'accertamento dei presupposti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e che si può procedere nell'ambito della procedura avviata, con l'inserimento del prodotto nell'Accordo in oggetto;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la modifica in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro per la "Fornitura di materiale per le analisi microbiologiche delle acque per i laboratori dell'ARPAS", sottoscritto con l'operatore economico IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L. mediante l'introduzione nell'elenco dei beni allegato allo stesso per farne parte integrante e sostanziale, del nuovo prodotto consumabile denominato:

Kit IDEXX-QC Enterococci, Numero di catalogo: WQC-ENT, Codice articolo: 98-29002-0

al prezzo unitario contrattuale di € **190,00 (al netto di IVA**).

Per le motivazioni sopra espresse che si richiamano integralmente,

DETERMINA

ART.1 Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione:

ART. 2 Di autorizzare e approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36 /2023, la modifica in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro per la "Fornitura di materiale per le analisi microbiologiche delle acque per i laboratori dell'ARPAS", sottoscritto con l'operatore economico IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L. mediante l'introduzione nell'elenco dei beni allegato allo stesso per farne parte integrante e sostanziale, del nuovo prodotto consumabile denominato:

Kit IDEXX-QC Enterococci, Numero di catalogo: WQC-ENT, Codice articolo: 98-29002-0

al prezzo unitario contrattuale di € **190,00 (al netto di IVA**).

ART. 3 Di trasmettere la presente determinazione all'operatore economico IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.

La presente determinazione viene inviata al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione all'Albo pretorio On line;

Siglato da :

Erika Pitzalis

Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
12/10/2026 08:41:24